

한국농어촌공사 감사

[시정] 요구

제 목 지방소득세 및 주민세(종업원분)의 신고 납부 부적정

해 당 부 서 ☆☆☆☆본부

조 치 부 서 ☆☆☆☆본부

내 용

1. 업무개요

☆☆☆☆본부는 「소득세법」, 「지방세법」에 따라 매월 직원의 근로소득에 대하여 원천징수하고, 주민세 중 종업원분(이하 “주민세(종업원분)”이라 한다)을 산정하여 관할 세무서 및 지방자치단체에 직원 개인소득세와 주민세(종업원분)를 신고·납부하고 있다.

2. 판단기준

「지방세법」 제7장 주민세 제76조(납세지) 제3항에 따르면 주민세(종업원분)의 납세지는 급여를 지급한 날 현재의 사업소¹⁾ 소재지로 하고 있고²⁾,

같은 법 제84조의4(면세점) 및 같은 법 시행령 제85조의2(종업원 급여총액의 월평균금액 산정기준 등)에 따르면 납세의무 성립일이 속하는 달부터 최근 1년간 해당 사업소 종업원 급여총액의 월평균금액이 360만 원에 50을 곱한 금액

1) 사업소: 인적 및 물적 설비를 갖추고 계속하여 사업 또는 사무가 이루어지는 장소

2) 「지방세법」 제84조의3(세율)에 따라 종업원분의 표준세율은 종업원 급여 총액의 1천분의 5로 한다.

(1억 8천만 원)이하인 경우에는 주민세(종업원분)를 부과하지 아니하도록 되어 있다.

그리고 같은 법 제8장 지방소득세 제89조(납세지 등) 제3항 및 제103조의13(특별징수의무)에 따르면 「소득세법」에 따른 소득세의 100분의 10에 해당하는 금액을 원천징수와 동시에 개인지방소득세로 특별징수하여야 하며, 특별징수하는 지방소득세 중 근로소득 및 퇴직소득에 대한 지방소득세는 납세의무자의 근무지를 관할하는 지방자치단체의 장이 부과하도록 되어 있다.

따라서 세무업무 담당자는 해당 본부 및 관할 지부가 인적 및 물적 설비를 갖추고 계속하여 사업 또는 사무가 이루어지는 사업소 및 근무지의 위치가 2개 이상의 지방자치단체로 되어 있는 경우에는 각 해당 사업소 및 근무지별 지방자치단체에 주민세(종업원분)와 지방소득세 특별징수내역을 각각 신고하고 납부하여야 하고, 최근 1년간 해당 사업소의 월평균 급여가 1억 8천만 원 이하인 경우 주민세(종업원분)을 면세 처리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ☆☆☆☆본부는 2016. 7월 ☆☆☆☆본부 △△지부(現 △□▽◁○○부, 이하 “△□▽◁○○부”라 한다)의 신설 이후 △□▽시 소재에 사무실을 임차하고 공사 직원이 상주하여 근무하고 있음에도 감사일 현재(2025. 11. 28.)까지 [표 1]과 같이 ☆☆☆☆본부 상주직원 및 △□▽◁○○부 상주직원의 주민세(종업원분)와 지방소득세 특별징수내역을 일괄 ☆☆시청에 신고·납부하고 있다.

[표 1] 2025년 10월 기준 ☆☆☆☆본부 근로소득세 및 주민세(종업원분) 신고 인원 및 납부처

(단위: 명)

구분	총 대상 인원	정당				실제			
		☆☆☆☆본부 내근		△□▽△○○부		☆☆☆☆본부 내근		△□▽△○○부	
		근무인원	납부처	근무인원	납부처	근무인원	납부처	근무인원	납부처
근로소득세	98	82	☆☆세무서	16	☆☆세무서	82	☆☆세무서	16	☆☆세무서
지방소득세 특별징수	98	82	☆☆시청	16	△□▽시청	82	☆☆시청	16	☆☆시청
주민세 (종업원분)	98	82	☆☆시청	16	△□▽시청	82	☆☆시청	16	☆☆시청

주: 근무인원은 조직도 기준으로 산정, 실제 근무여건에 따라 달라질 수 있음

자료: ☆☆☆☆본부 제출자료 재구성

이에 2025년 10월 △□▽△○○부에서 근무하는 직원 16명의 지방세 납부결과를 표본으로 확인한 결과 [표 2]와 같이 지방소득세 특별징수내역 273,780원이 △□▽시청으로 신고·납부되어야 하나 ☆☆시청으로 신고·납부되었고³⁾,

△□▽△○○부에서 근무하는 직원 16명의 주민세(종업원분)는 1년간 월평균 급여가 약 9천만 원으로 면세대상 기준금액(1억 8천만 원) 이하에 해당하므로 당초 정당하게 △□▽시청으로 신고할 경우 면세 대상이나 ☆☆시청으로 신고하여 납부하지 않아도 될 주민세(종업원분) 332,760원을 ☆☆시청으로 납부하였다.

특히, △□▽△○○부의 주민세(종업원분)는 면세 대상으로 납부하지 않아도 될 지방세이고, 해당 지방세 1년 치를 추산(推算)하면 5,222,380원에 달한다.⁴⁾

3) 「지방세기본법」 제56조(특별징수 납부지연가산세) 및 동법 시행령 제34조(납부지연가산세의 이자율)에 따르면 납부하지 않거나 과소납부한 경우 ①납부하지 아니한 세액 또는 과소납부분 세액 × 3%, ② 납부하지 아니한 세액 또는 과소납부분 세액 × 법정납부기한의 다음 날부터 자진납부일 또는 납세고지일까지의 일수 × 0.22%의 가산세를 적용하되 10%를 한도로 적용하고, 가산세를 부과하는 기간은 60개월(1개월 미만은 없는 것으로 본다)을 초과할 수 없도록 되어 있다.

4) 「지방세 기본법」 제50조(경정 등의 청구)에 따라 법정신고기한이 지난 후 5년 이내 경정청구 가능

[표 2] 2025년 10월 ☆☆☆☆본부 △□▽△○○부 몫의 소득세 및 주민세 내역

(단위 : 원)

대상	소득세 (△□▽시청 몫을 ☆☆☆시청으로 신고·납부)			주민세(종업원분) (면세 대상을 ☆☆☆시청으로 신고·납부)			
	급여 (A)	근로소득세	지방소득세 특별징수	1년간 월평균급여 (B)	주민세계산 (A×0.5%)	면세대상여부	주민세 1년분 추정내역 (B×0.5%×12개월)

주1: 근무인원은 조직도 기준으로 산정, 실제 근무여건에 따라 달라질 수 있음

주2: 1년간 월평균 급여는 16명의 2025년 1월~12월(12개월) 급여로 추정, 인정상여는 제외하여 계산

자료: ☆☆☆☆본부 제출자료 재구성

그 결과 지방소득세 특별징수분이 올바르게 올바르지 않은 지방자치단체로 신고·납부되어 「지방세법」을 준수하지 않았고, 납부하지 않아도 될 주민세(종업원분)가 과다 납부되었다.

4. 관련부서 의견

☆☆☆☆본부는 향후 ☆☆☆시 및 △□▽시 실제 근무지를 기준으로 분리하여 지방소득세 특별징수내역 및 주민세(종업원분)를 신고·납부를 하여 동일한 사례가 발생하지 않도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 시정

사장(☆☆☆☆본부장)은 「지방세법」과 맞지 않게 ‘주민세(종업원분)’과 ‘지방소득세 특별징수내역’을 과오 신고·납부한 건(주민세(종업원분) 26,112천 원 상당액, 지방소득세 특별징수내역 16,427천 원 상당액)에 대하여 경정청구 및 수정신고 하시기 바랍니다.(시정)

※☆☆☆☆본부 △□▽△○○부의 과오 신고·납부한 ‘주민세(종업원분)’과 ‘지방소득세 특별징수내역’은 상기 [표 2]에 근거하여 5년 치를 추산(推算)한 금액으로, 실제 근무인원 및 납부한 금액 등에 따라 달라질 수 있음.